

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1216/2538

นายสุมิตร ศรีไชยานนท์

โจทก์

บริษัทสยามยูไนเต็ดไซเคิล จำกัด

จำเลย

นายนิพนธ์ บุญยประทีปรัตน์ ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์จำเลยเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง จึงไม่รับ จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลย ข้อ 2.1 ที่ว่านางสาววันเพ็ญ คุณประเสริฐวงศ์ เป็นนายจ้างของโจทก์ตรงตามความหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานหรือไม่ และอุทธรณ์ข้อ 2.2 ที่ว่าการกระทำของนางสาววันเพ็ญ คุณประเสริฐวงศ์ ที่ปรากฏในสำนวนนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวแทน หรือตัวแทนชัดของจำเลยหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางส่งสำเนาคำร้องโดยวิธีปิดประกาศหน้าศาล (อันดับ 47) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้าจำนวน 16,400 บาท ค่าชดเชย 98,400 บาท และเงินสะสม 23,582.40 บาท แก่โจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 38) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่านางสาว วันเพ็ญ คุณประเสริฐวงศ์ เป็นนายจ้างของโจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานหรือไม่และการกระทำของนางสาววันเพ็ญเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวแทนหรือ

ตัวแทนเชิดของจำเลยหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยและ
ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่านางสาว วันเพ็ญ คุประเสริฐวงศ์
เป็นนายจ้างของโจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน
หรือไม่และการกระทำของนางสาววันเพ็ญเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวแทนหรือ
ตัวแทนเชิดของจำเลยหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยและ
ดำเนินการต่อไป

(สมภาพ โชติกวนิชย์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>